

0005178-45.2016.8.26.0041

Classe: Execução da Pena

Assunto: Aberto

Magistrado: Rogerio Alcazar

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara das Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... cinquenta) dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas.

Considerando a pena aplicada in concreto, verifica-se que o prazo prescricional se dá em 12 anos, nos moldes estabelecidos no art. 109, inciso III, do Código Penal.

Consoante alteração promovida com o advento da Lei 13.964/19 na redação do artigo 51 do Código Penal, verifica-se que, embora se aplique à pena de multa as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara das Execuções Criminais

Avenida Dr Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0005178-45.2016.8.26.0041 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005178-45.2016.8.26.0041

Classe - Assunto

Execução da Pena - Aberto

Autor:

Justiça Pública

Executado:

LEANDRO SANTOS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogerio Alcazar

Vistos.

1. De início, verifico que o extrato ora acostado (fls. 192) indica que inexistente notícia da distribuição da execução da pena de multa imposta ao apenado até a presente data.

Assim, em cumprimento ao teor do Comunicado CG nº 412/2022, item 3 ("A Unidade Judicial de execução na qual tramita a pena corpórea será a competente para a extinção das penas de multa cumulativamente aplicadas, quando não houve ajuizamento da execução, a partir da publicação do Provimento CG nº 04/2020, em 05/03/2020, devendo ser observadas as disposições do art. 480, parágrafos 2º e 3º das NSCGJ."), e inexistindo comunicação do juízo da execução da pena de multa quanto à distribuição ou extinção de processo porventura existente, passo a analisar o pedido de reconhecimento da prescrição da multa aplicada, formulado em favor do apenado.

No mais, verifico que o apenado foi definitivamente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas.

Considerando a pena aplicada in concreto, verifica-se que o prazo prescricional se dá em 12 anos, nos moldes estabelecidos no art. 109, inciso III, do Código Penal.

Consoante alteração promovida com o advento da Lei 13.964/19 na redação do artigo 51 do Código Penal, verifica-se que, embora se aplique à pena de multa as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, a conversão dela em dívida de valor não lhe retira o caráter penal, já que atribuído pela própria Constituição Federal, no art. 5º, XLVI, "c".

Logo, deve prevalecer a regra geral que estabelece a natureza penal da multa, cujos lapsos prescricionais encontram-se previstos no artigo 109 do Código Penal.

Ademais, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 16/11/2015, sendo este o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória.

Assim, considerando o termo inicial fixado (16/11/2015) e o prazo prescricional aplicável (doze anos), conclui-se que o prazo prescricional da pretensão executória ainda não transcorreu.

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos termos dos artigos 110, caput, 112, inciso II c.c. 109, inciso III, todos do Código Penal.

2. Por outro lado, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia nos 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, reviu a tese referente ao Tema nº 931 dos recursos repetitivos, fixando o seguinte entendimento: "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

Como destacado pelo Min. Rogério Schietti Cruz em seu voto, "o condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e de indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal proteção da família (art. 226 da Carta de 1988)".

De fato, a insolvência da sanção pecuniária pelo sentenciado em situação de hipossuficiência econômica – ao obstaculizar a extinção do processo de execução – impede a expedição da certidão negativa indispensável para a regularização dos seus documentos pessoais e, entre outras consequências diretas, veda-lhe o acesso a programas assistenciais e a entrada no mercado formal de trabalho.

3. Na hipótese presente, tratando-se de sentenciado assistido pela Defensoria Pública, há de se presumir sua hipossuficiência, dispensando-se a comprovação da impossibilidade de pagamento da multa – até porque excessivamente difícil e por vezes impossível a prova de fato negativo.

Trata-se, evidentemente, de presunção relativa que poderá ser afastada pelo Ministério Público em ação autônoma de execução, caso disponha de elementos probatórios aptos a demonstrar que o apenado possui condições financeiras de arcar com a sanção pecuniária imposta.

Como vem decidindo o Tribunal de Justiça de São Paulo em situações assemelhadas,

"diante da presunção de hipossuficiência, relacionada à assistência da Defensoria Pública, não sendo esta ilidida nos autos, encontra-se autorizado o reconhecimento do fim da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa e sem prejuízo da cobrança de tal dívida de valor, pelos meios próprios" (TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0018023-36.2021.8.26.0041, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 10.1.2022).

Em face do quanto exposto, ainda que pendente de pagamento, JULGO extinta a punibilidade do sentenciado em relação à pena de multa que lhe foi imposta no processo nº 0048157-29.2015.8.26.0050, da 23ª Vara Criminal/SP, ressalvada expressamente a possibilidade de sua futura execução pelo Ministério Público em autos próprios perante a Vara das Execuções Criminais competente, cuja natureza constituirá mera dívida de valor, ou, supletivamente, pela Procuradoria Geral do Estado junto à Vara das Execuções Fiscais, conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.150/DF e a disciplina constante do art. 538-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, com a redação dada pelos Provimentos CGJ nº 4/2020 e nº 5/2022.

4. Transitada esta em julgado, encaminhe-se cópia à Vara de origem, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRGD, que servirá de ofício para todos os fins. Após, efetuadas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA